

第3節 上告

刑事訴訟法

No.313

共通問題 H26-40

(配点: 2)

月 日

月 日

刑事事件の上告審に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、憲法の違反があること、憲法の解釈に誤りがあること又は最高裁判所の判例と相反する判断をしたことだけでなく、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があることも、適法な上告理由となる。

イ. 高等裁判所が上告審として裁判権を有する場合がある。

ウ. 上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。

エ. 上告裁判所は、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

オ. 上告裁判所は、第二審の判決が最高裁判所の判例と相反する判断をした場合において、その判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、これを破棄しなくともよい。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

405条。上告理由は、憲法違反と判例違反に限られている。判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認は、上告理由がない場合に職権破棄の事由となるのであって（411条3号）、上告理由とはならない。趣旨は、上告審における審査の第一次的目的を憲法判断と法令解釈の統一とする点にある。

イ 誤っている ★

裁判所法16条3号。高等裁判所は、刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告について裁判権を有する。よって、刑事事件に関する上告について、高等裁判所は裁判権を有しない。

ウ 誤っている

414条・393条1項本文。「控訴裁判所は、前条〔注：392条〕の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」とする393条1項は、414条により上告審に準用されている。よって、上告審は法律審であるが、事実の取調べを行うことができる。

エ 正しい

411条柱書、1号。上告裁判所は、405条各号に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。職権による破棄事由を規定した411条の趣旨は、適法な上告理由を憲法違反と判例違反に限定したこととの関連で、上告理由に当たらない場合でも職権破棄を認めることによって、具体的事案の適正かつ妥当な処理と当事者の具体的救済を図る点にある。

オ 正しい

410条2項。上告裁判所は、405条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならないが（410条1項）、405条2号又は3号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条1項の規定は、これを適用しないとしている。そして、405条2号は、「最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと」を規定している。つまり、高等裁判所が最高裁判所の判例と相反する判断をしたという事由のみがある場合で、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、410条1項は適用されず、原判決を破棄しなくともよい。これは、最高裁判所の判例と相反する判断をした場合を上告理由としたのは、法令解釈の統一のためであつて、判例に法としての効力を認めたものではないから、判例を変更しつつ原判決を維持することができるとしたものである。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。